

개선하여야 할 사항

번호	10	관련부서(기관)	▲▲실
----	----	----------	-----

제 목 하자보수 보증금 접수기준 및 관리절차 불합리

내 용

하자보수보증은 계약상의 하자보수 의무 이행을 담보하는 것으로 공사(工事) 하자 보수 보증기간 및 보증금액 비율에 관한 사항은 아래 [표 1]과 같이 관계법령 등에 규정되어 있다.

[표 1] 공사, 물품 및 용역계약에 관한 하자보증 관련 법령 및 규정

구분	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	기획재정부 계약예규	공기업·준정부기관 계약사무규칙
공사(工事)	제60조(공사계약의 하자담보책임기간) 제61조(하자검사) 제62조(하자보수보증금) 제63조(하자보수보증금의 직접사용)	공사계약 일반조건	관련조항 없음
물품/용역	관련조항 없음	관련조항 없음	"

1. 하자보수 보증금 접수기준 불합리

▲▲실은 공사(工事)계약을 체결하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제55조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부)에 따라 계약상대자에게 하자보수 보증금을 보험증권(이하 “증권”이라 한다) 형태로 납부하도록 하고 있으며, 물품구매 및 용역계약을 체결하는 경우에도 계약목적물의 성격에 따라 증권을 접수하고 있다.

증권은 계약목적물의 하자보수 이행을 보증하기 위하여 계약상대자에게 요구하는 담보금 성격으로 계약담당자는 적정한 근거 및 비율¹⁾에 따라 증권을 접수하여야 한다.

1) 조달청은 「조달청 내자구매 업무 처리규정」을 별도로 두어 물품구매 또는 용역의 특성상 하자보수 보증이 필요하다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 물품의 경우 계약금액의 100분의 5, 용역의 경우 계약금액의 100분의 2에 해당하는 하자보수 보증금을 납부하게 하고 있음.

그런데 물품구매 및 용역계약 건에 대한 증권 접수 기준에 대하여 점검한 결과 ▲▲실은 아래 [표 2]와 같이 물품구매 및 용역계약을 하는 경우 관련근거 없이 증권을 접수하고 있었으며²⁾, 물품계약의 경우에는 계약금액의 X% 또는 XX% 그리고 용역계약의 경우에는 X% 또는 X% 등 서로 다른 금액비율을 적용하여 증권을 접수하고 있었다.

[표 2] 하자보수 보증금 접수 근거 및 기준 비교^{주)}

구분	조달청		공사	
	적용 비율	적용 근거	적용 비율	적용 근거
물품	계약금액의 100분의 5	조달청 내자구매 업무 처리규정 제59조(하자보수 보증금)	계약금액의 100분의 X 또는 XX	없음
용역	계약금액의 100분의 2		계약금액의 100분의 ○ 또는 ◎	"
공사	계약금액의 100분의 2이상 10이내	국가계약법 시행령 제62조(하자보수보증금)	계약금액의 100분의 2이상 10이내	국가계약법 시행령 제62조(하자보수보증금)

자료 : 조달청 ‘계약법규 질의·사례’ 내역 및 ▲▲실 제출자료 재구성

주) 감사실은 최근 2년간 1억 원 이상 물품구매 및 용역계약 XX건에 대하여 증권접수 내역 및 계약금액 대비 보증금액 비율을 점검한 결과 물품의 경우 X% 적용 X건 및 XX% 적용 X건, 용역의 경우 X% X건 및 X% X건 등 서로 다른 보증금액 비율을 적용하는 것으로 확인되었음.

2. 물품 및 용역에 대한 하자보수 업무 처리 절차 불합리

「같은 법 시행규칙」 제73조(하자보수보증금의 직접사용)에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않았을 경우 하자보수보증금을 사용하기 위하여 보관하고 있는 보증보험증권의 보증기관에 그 채무의 이행을 청구하도록 규정하고 있다.

따라서 ▲▲실은 하자보수 보증에 관한 사항을 구매요청기관(부서)에 통보하여 필요한 조치를 취할 수 있도록 하여야 하며, 구매요청기관(부서)은 하자담보 책임기간 중

2) 물품 및 용역계약에 대한 증권접수는 공사의 자산관리를 위하여 필요한 조치라고 볼 수 있으나 이를 계약상대자에게 요구하기 위한 근거가 없는 실정임.

하자가 발생하는 경우 계약상대자에게 즉시 조치를 요구하고 이행이 되지 않을 경우 보증을 청구하는 것이 합리적이다.

그런데 ▲▲실 및 기관별 하자보수 관리 업무 절차에 대하여 점검한 결과 ▲▲실은 아래 [표 3]과 같이 물품 및 용역에 대한 증권 접수 정보를 전달하지 않고 있었으며, 구매요청기관 또한 물품 및 용역에 대한 하자 보증금 청구 업무 주관부서가 불명확한 것으로 확인되었다.

[표 3] 하자보수 관리 업무절차 점검 결과

구분	보증보험 접수	보증보험 접수내역 공유 여부	전담부서	하자 보증금 청구
공사	▲▲실	공유	있음 ^{주)}	각 기관(○○부)
물품	"	공유 안함	없음	업무담당 없음
용역	"	"	"	"

주) 기관별 공사계약 하자보수 전담부서(총무부)는 정기 하자점검 및 하자 보증금 청구 등 업무를 처리하고 있음.

조치하여야 할 사항

▲▲실장은

- ① 하자보수 보증금 접수근거 및 기준을 마련하도록 「조달업무 운영지침」을 개정하시고,
- ② 하자보수 보증금 접수 내역을 공유할 수 있는 계약관리 절차를 마련하시기 바랍니다.